

Договір № 05/01-25-2
про надання послуг з перевезення автомобільним транспортом

м. Київ

05 січня 2026 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІСТИКА ДНІПРА" (надалі за текстом – Замовник), в особі директора Іванченко Артура Павловича, який діє на підставі статуту з однієї Сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОЛІН» (надалі за текстом – Виконавець), в особі директора Шинкар Анатолія Дмитровича, яка діє на підставі Статуту, з іншої Сторони, надалі за текстом разом іменовані – Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1 Цим Договором регулюються правовідносини, що виникають між Виконавцем та Замовником – надалі Сторонами, з приводу перевезення вантажу Замовника автомобільним транспортом.

1.2. Виконавець зобов'язується організувати та виконати доставку автомобільним транспортом ввірений йому Замовником вантаж до пункту призначення у встановлений Договором строк та видати його особі, яка має право на одержання вантажу (Вантажоодержувачу), а Замовник зобов'язується сплатити за організацію та перевезення вантажу встановлену перевізну плату.

1.3. Заявки, а саме найменування вантажу, обсяг (кількість, вага брутто), місце завантаження/пункти призначення, строки приймання вантажу, дата подачі транспортних засобів під завантаження, особа-вантажоодержувач, строки доставки та передачі одержувачам, перевізна плата, умови надання транспортних засобів і подання вантажів до перевезення, інші умови перевезення, надаються Замовником у будь-якій формі, що дає можливість однозначно встановити його волевиявлення щодо необхідності подання транспортного засобу, технічних параметрів такого транспортного засобу, місця завантаження, строків та інших істотних умов перевезення.

Заявки надаються шляхом направлення електронних повідомлень (електронною поштою, через месенджери, SMS-повідомлення), або в усній формі (по телефону чи при особистому спілкуванні).

Заявка, надані у будь-якій із зазначених форм, визнаються Сторонами належним чином оформленими, юридично чинними та такими, що породжують для Сторін відповідні права та обов'язки без необхідності їх подальшого оформлення у письмовій (паперовій) формі.

1.4. Замовник за цим договором може замовити додаткові послуги у Виконавця які необхідні для доставки вантажу за попередньою домовленістю. Додаткові послуги мають бути оплачені Замовником на підставі виставленого рахунку і без укладання додаткової угоди у разі відсутності заперечень сторін.

1.5. Виконавець має право залучати до виконання перевезень третіх осіб.

1.6. Значення термінів, які використовуються в договорі, приймаються відповідно до законодавства, що регулює даний вид діяльності.

2. Ціна Договору, порядок розрахунків

2.1. Ціна Договору дорівнює сумарній вартості наданих Виконавцем та прийнятих Замовником послуг, пов'язаних із виконанням Заявки на перевезення протягом дії цього Договору та складає загальну суму згідно підписаних Актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) протягом строку дії Договору.

2.2. Розмір плати за кожне перевезення підтверджується у окремих узгоджених Заявках на перевезення Замовника, що є невід'ємною частиною цього Договору. Форма електронної заявки – довільна, проте має містити обов'язково інформацію, що визначена п. 1.3. Договору. Сторони обмінюються електронною заявкою шляхом обміну електронними листами з використанням таких адрес електронної пошти, які вважаються офіційними адресами електронної пошти для цілей цього Договору.

2.3. Розрахунки за фактично надані Замовнику транспортно-експедиційні послуги здійснюються у національній валюті України шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

2.4. Плата за транспортні послуги здійснюється Замовником протягом 2 (двох) банківських днів з дати отримання рахунку за виконану роботу (надані послуги), що надісланий засобами факсимільного зв'язку або електронною поштою та вважається таким, що має юридичну силу до заміни його на оригінал. Датою оплати вважається дата надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, вказаний в цьому договорі та платіжних дорученнях.

2.5. При розрахунку вартості перевезеного Вантажу враховується вага відвантаженого Вантажу в місці розвантаження.

2.6. Виконавець у розумні строки, але не пізніше 5 робочих днів з дати надання послуг, надсилає на адресу Замовника наступний пакет оригіналів документів: оригінали товарно-транспортної накладної в 2-х (двох) екземплярах (далі – ТТН) з відміткою про отримання вантажу вантажоодержувачем; два екземпляри реєстру таких ТТН; два екземпляри, підписані зі сторони Виконавця Актів приймання-передачі виконаних

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

робіт (наданих послуг), договір та заявку. Документи, що надіслані Виконавцем засобами факсимільного зв'язку або електронною поштою, вважаються такими, що мають юридичну силу до заміни їх на оригінали.

2.7. Замовник сплачує Виконавцю 80% від вартості послуг протягом 2 (двох) банківських днів з моменту відвантаження Вантажу та отримання засобами факсимільного та/або електронного зв'язку скан копій ТТН, Актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) та заявок, 20% після отримання оформлених належним чином оригіналів документів та реєстрації податкової накладної Перевізником.

2.8. Один екземпляр оригіналу акту приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), підписаний Замовником, надсилається Замовником поштою на адресу Виконавця у розумний строк, але не пізніше 2 діб після отримання документів від Виконавця. Акт приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), що надісланий засобами факсимільного зв'язку або електронною поштою, вважається таким, що має юридичну силу до заміни його на оригінал.

2.9. У разі наявності претензій з перевезення вантажу Замовник протягом 2 (двох) банківських днів з дати отримання Акту приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) зобов'язаний направити Виконавцю мотивовану претензію. Сторони домовились, що у разі відсутності такої письмової претензії, якщо Замовник не надсилає на адресу Виконавця підписані Акти та реєстри ТТН, надані Виконавцем послуги підлягають оплаті Замовником в повному обсязі відповідно до суми, зазначеної в надісланих Виконавцем Замовнику актах приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), протягом 1 (одного) банківського дня з дати отримання Замовником актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг).

3. Обов'язки та права сторін

3.1. Виконавець зобов'язаний:

3.1.1. Забезпечити своєчасну подачу транспортних засобів під завантаження в пункт призначення згідно Заявки.

3.1.2. Подавати під завантаження транспортні засоби в придатному для перевезення конкретного вантажу стані, які обладнані придатними засобами пломбування вантажу.

3.1.3. На вимогу Замовника надавати повну достовірну інформацію, що стосується водія: № водійського посвідчення, контактний телефон.

3.1.4. Забезпечити збереження вантажу з моменту його прийняття для перевезення та до моменту видачі в пункті призначення.

3.1.5. Здійснювати контроль за правильністю завантаження. Контролювати правильність оформлення товарно-супровідної документації, відповідність фактичної кількості вантажу в тонах, згідно товарно-транспортної накладної.

3.1.6. У разі виявлення у пункті призначення: розбіжностей між вагою/якістю вантажу у місці відвантаження (дані згідно ТТН), та вагою в місці призначення Виконавець зобов'язаний негайно повідомити про це Замовника.

3.1.7. Інформувати Замовника про місцезнаходження транспортного засобу із вантажем, а також будь-які вимушені затримки та інші непередбачені обставини, що перешкоджають своєчасному перевезенню.

3.1.8. Доставити вантаж до пункту призначення та видати його Замовнику/Вантажоодержувачеві.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Відмовитися від приймання вантажу для перевезення, якщо Замовником не підготовлений вантаж, вантаж не відповідає характеристикам, що зазначені у Заявці, Замовником не підготовлені необхідні документи або ним внесені зміни без попереднього узгодження до реквізитів та/або змісту цих документів.

3.2.2. Отримати передбачену цим Договором компенсацію за неналежне виконання зобов'язань Замовника.

3.2.3. Вимагати від Замовника дотримання строків завантаження/розвантаження вантажу та строків розрахунку за наданні Виконавцем послуги.

3.3. Замовник зобов'язаний:

3.3.1. Інформувати Виконавця про особливості маршруту, можливі перешкоди, затримках та інших проблемних ситуаціях.

3.3.2. Погоджувати з Виконавцем ставки на кожну з послуг, що надаються, чи на сукупність послуг, що надаються в цілому.

3.3.3. За 24 години до початку перевезення проінформувати Виконавця про кількісні та якісні показники вантажу шляхом надання Виконавцю заявки.

Заявка може бути надана Виконавцю відповідальною особою Замовника з використанням факсимільного зв'язку за телефоном з подальшою обов'язковою фіксацією всіх умов перевезення електронною поштою та/або на електронну пошту.

Виконавець протягом 6 годин з моменту отримання заявки узгоджує отриману заявку, засвідчує її власною печаткою і передає відповідальній особі Замовника.

Заявка, оформлена вищевказаним способом, яка передана засобами факсимільного та/або електронного зв'язку, є дійсною і має силу оригіналу, до моменту її заміни письмовим оригіналом. Сторони зобов'язані здійснювати обмін оригіналами Заявок, які були передані засобами факсимільного та/або електронного зв'язку разом з обміном оригіналами відповідних Актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг).

3.3.4. У випадку невідповідності кількості вантажу тієї кількості, що зазначені у товарно-транспортних документах, Замовник/Вантажоодержувач повинен зробити відповідні помітки в примірнику товарно-транспортної накладної, що повертається Виконавцю, а також скласти акт про недостачу товару, при цьому присутність водія-Виконавця при розвантаженні вантажу є обов'язковою що стверджується його підписом у відповідному документі (акті).

3.3.5. Сплатити вчасно Виконавцю за перевезення вантажу встановлену плату згідно умов Заявки (Додатку1).

3.3.6. Забезпечити належне оформлення товарно-транспортних накладних і інших документів, необхідних для перевезення вантажу.

3.3.7. Сплатити всі збори, податки та інші витрати, пов'язані з перевезенням вантажу.

3.3.8. Забезпечити відповідність упаковки вантажу вимогам з перевезення вантажу.

3.3.9. Забезпечити наявність пропусків на право проїзду автотранспорту Виконавця до місця навантаження (розвантаження) вантажу.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Отримати передбачену цим Договором компенсацію за неналежне виконання зобов'язань Виконавця.

3.4.2. Вимагати від Виконавця дотримання зобов'язань та надання інформації щодо стану перевезення.

3.4.3. Має право одержати назад зданий до перевезення вантаж, замінити вказаного в перевізному документі Вантажоодержувача (до його видачі адресату), розпорядитися вантажем у разі неприйняття його Вантажоодержувачем чи неможливості видачі його Вантажоодержувачу з обов'язковим відшкодуванням Виконавцю понесених додаткових витрат.

4. Відповідальність сторін та порядок вирішення спорів

4.1 Усі розбіжності та спори між Сторонами у зв'язку з виконанням цього Договору вирішуються шляхом переговорів.

4.2 У випадку, якщо Сторони в результаті переговорів не змогли дійти взаємної згоди щодо виниклих розбіжностей, а також у випадку, якщо одна зі Сторін систематично ухиляється від проведення переговорів, спір вирішується у судовому порядку згідно чинного законодавства.

4.3. У випадку відмови однією із сторін від здійснення погодженого перевезення (Виконавцем – від надання транспортного засобу, Замовником – від завантаження/розвантаження прибулого транспортного засобу), винна сторона яка відмовилася від своїх зобов'язань сплачує іншій стороні штраф 500,00 (п'ятсот гривень 00 коп.) за кожну одиницю транспортного засобу.

4.4. Виконавець, в порядку і межах встановлених законодавством та/або Договором, несе відповідальність у разі втрати або нестачі вантажу, що підтверджується відповідною документацією – у розмірі вартості вантажу, який втрачено або якого не вистачає. Виконавець зобов'язаний забезпечити кількісне та якісне збереження вантажу з моменту його прийняття для перевезення і до моменту видачі вантажоодержувачу.

4.5. Втрати при перевезенні вантажу насипом не можуть перевищувати 0,25 % від сумарної маси вантажу зазначеної в пункті відправлення. Вантаж, завантажений насипом, Замовником вважається доставленим без втрат, якщо різниця між масою вантажу зазначеної в пункті відправлення та масою вантажу, що встановлена в місці призначення/доставки вантажу не перевищує 0,25%.

4.6. Нормативний простій: сумарно 72 години на завантаження та вивантаження, якщо інше не обумовлено заявкою. За кожну повну та неповну добу понаднормативного простою з вини Замовника, останній виплачує Виконавцю штраф за кожний автопоїзд (транспортний засіб з причепом або напівприцепом) / транспортний засіб, в кузові якого перевозиться вантаж в розмірі 1000,00 (тисяча) гривень з ПДВ.

4.7. У випадку не здійснення Замовником завантаження прибулого у пункт завантаження транспортного засобу більше як 2 доби з моменту подачі, Виконавець вправі у будь-який час відмінити перевезення та забрати транспортний засіб з пункту завантаження, Замовник у свою чергу зобов'язується сплатити Виконавцю простій понад норми завантаження транспортного засобу та витрати на паливо в повному обсязі (база - пункт завантаження – база).

4.8. За порушення термінів оплати Замовник виплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожний день прострочення платежу без обмеження строку нарахування та інфляцію за прострочений період, якщо не доведе, що прострочення строків оплати послуг сталося внаслідок обставин, непереборної сили.

4.9. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом проведення переговорів між Сторонами.

4.10. У випадку неможливості вирішення спірних питань шляхом переговорів їх вирішення передається на розгляд до господарського суду у встановленому чинним законодавством України порядку.

4.11. У випадку, якщо рішенням органів податкової служби буде зменшений податковий кредит Замовника з ПДВ по податковим накладним Виконавця, зменшені податкові витрати Замовника на вартість послуг, придбаних у Виконавця, донараховані Замовнику податки, збори, обов'язкові платежі, нараховані Замовнику штрафні санкції за порушення податкового законодавства, що пов'язані з порушенням Виконавця законодавства України чи судом буде прийнято рішення про стягнення в дохід держави отриманого по угоді, що визнана недійсною, Виконавець зобов'язується протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дня відправлення Замовником відповідної вимоги Виконавцю по його місцезнаходженню (вказаному в даному Договорі) сплатити Замовнику штраф у розмірі суми, на яку Замовнику зменшений податковий кредит з ПДВ, зменшені податкові витрати, донараховані податки, збори, обов'язкові платежі, нараховані штрафні санкції, стягнуто в дохід держави отримане по угоді, що визнана недійсною.

5. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

5.1. У випадку настання обставин, що знаходяться поза контролем Сторін, та які ними не могли бути передбачені і враховані, як то (але не виключно): стихійні лиха, техногенні катастрофи, військові дії, страйки, (окрім персоналу сторін); Сторона, що підпала під дію таких обставин і такі обставини зумовили неможливість виконання / належного виконання зобов'язання такою Стороною, звільняється від відповідальності за невиконання / неналежне виконання зобов'язань по Договору.

5.2. Сторона, що підпала під дію зазначених в п.5.1. обставин, зобов'язана письмово не пізніше 5 днів, з дати виникнення таких обставин, повідомити іншу Сторону про їх настання та передбачуваний строк їх дії. Якщо цього не буде зроблено, така сторона не має права посилається на виниклі обставини як на такі, що звільняють її від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання цього Договору. Після припинення обставин непереборної сили Сторони зобов'язані приступити до виконання Договору, крім випадку, зазначеного в п. 5.3. договору.

5.3. Якщо дія вказаних обставин продовжується більш, як 3 місяці, Сторони зобов'язані вирішити долю договору шляхом його скасування або перегляду.

5.4. Належним підтвердженням обставин непереборної сили є довідка Торгово-промислової палати, її територіальних відділень.

5.5. Сторона, що посилається на форс-мажорні обставини як причину неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором, звільняється від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини, на які посилається сторона, виникли після укладення цього Договору, їх виникнення в момент укладення Договору було малоімовірним, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі цієї сторони, і ця сторона вжила всіх необхідних заходів, для того щоб уникнути або усунути негативні наслідки цих обставин.

6. Строк дії договору

6.1 Договір вступає в дію з моменту його підписання, або з моменту фактичного виконання Сторонами обов'язків згідно цього Договору та діє до 31 грудня 2026р., але, у будь-якому випадку, до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань. У випадку, якщо жодна зі Сторін не виявила бажання розірвати договір до 31 грудня 2026р., Договір вважається продовженим ще на рік на тих же самих умовах без укладення письмової додаткової угоди про продовження терміну дії. Аналогічно Договір може бути продовжений і на усі наступні роки.

6.2. Цей Договір може бути розірваний достроково за взаємною згодою Сторін. Про дострокове розірвання Договору чи небажання продовжувати взаємини на наступний рік, зацікавлена Сторона повідомляє рекомендованим листом іншу Сторону за два тижні із здійсненням протягом даного терміну взаєморозрахунків з протилежною Стороною.

6.3. У випадку грубого порушення або систематичного невиконання умов цього Договору однією зі Сторін, інша Сторона має прав достроково розірвати цей Договір, письмово повідомивши винну Сторону не менше ніж за два тижні до фактичного розірвання Договору із здійсненням протягом даного терміну взаєморозрахунків.

7. Прикінцеві положення

7.1. Усі зміни та доповнення до цього договору та його невід'ємних додатків можливі лише за взаємною згодою сторін і мають бути оформлені письмово за підписами сторін. Зміна умов цього Договору

оформлюється окремою Додатковою угодою, що є невід'ємною частиною цього Договору, або викладенням цього Договору в новій редакції, що підписується уповноваженими представниками Сторін.

7.2. Усі спори, що виникають при виконанні даного договору, підлягають вирішенню у відповідності із чинним в країні законодавством.

7.3. Додаткові умови розглядаються конкретно в кожному окремому випадку, і визначаються в замовленні, яке є невід'ємною частиною цього договору.

7.4. Підписані факсові копії заявок та/або електронні копії заявок на перевезення з підписами, що надісланні електронною поштою мають силу оригіналів.

7.5. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

7.6. Сторони погодили, що обмін скан-копією підписаного Договору, скан-копіями підписаних додаткових угод та додатків до Договору, зокрема обмін сканами підписаних Заявок, актами приймання-передачі, рахунками, ТТН (CMR) та іншою документацією в рамках цього Договору, здійснюється Сторонами з використанням офіційних адрес електронної пошти Сторін, які визначені у цьому Договорі. Передані електронною поштою скан-копії підписаних документів мають юридичну силу оригіналу до моменту обміну Сторонами паперовими оригіналами документів. Інформація та документи, надіслані Сторонами одне одному з використанням офіційних адрес електронної пошти можуть використовуватися Сторонами у спорах в якості доказів.

7.7. Обмін документами за цим Договором в електронній формі із застосуванням та у відповідності до положень Закону України «Про електронні довірчі послуги», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг». Для Договору та будь-яких документів, складених в електронній формі, датою оформлення документа, вважається дата, зазначена в самому документі як дата його складення, незалежно від дати накладення електронного підпису, разом з цим сторони можуть обмінюватись документами як в електронній так і паперовій формі.

7.8. Сторони визнають юридичну силу та допустимість електронних документів, підписаних через СЕД, як таких, що мають таку ж юридичну силу, як і документи, підписані у письмовій (паперовій) формі, за умови, що ці документи підписані КЕП, сертифікованим відповідно до законодавства України, та відповідають іншим вимогам щодо складання електронних документів.

7.9. Сторони погодили, що у разі, якщо дата підписання Сторонами цього Договору є пізнішою ніж дата, що зазначена у правому верхньому куті першої сторінки даного Договору, відповідно до ч. 3 ст. 631 Цивільного кодексу України умови цього Договору застосовуються до відносин між Сторонами, які виникли починаючи з дати, що зазначена у правому верхньому куті першої сторінки даного Договору

7.10. З метою дотримання принципів відкритості та доброчесності в процесі виконання договірних зобов'язань, а також для підтвердження статусу надійного бізнес-партнера, Сторони погодили взаємне надання в кабінеті платника податків доступу до надання інформації контрагенту щодо включення/виключення з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, на період дії договору.

8. Місцезнаходження, підписи і реквізити Сторін

ЗАМОВНИК ТОВ "ЛОГІСТИКА ДНІПРА"	ВИКОНАВЕЦЬ ТОВ «АГН»
Місцезнаходження: Україна, 01011, місто Київ, вул. Мирного Панаса, буд. 11, офіс 1/26; IBAN № UA 643003460000026009000007190 в АТ «СЕНС БАНК» МФО 300346, ПІН: 435951621031; код ЄДРПОУ 43595168 logistikadnipra@gmail.com + 38(095)-986-89-75 Директор Іванченко А.П.	Місцезнаходження: Україна, 04209, м. Київ, вул. Лебединська, буд. 6; IBAN UA 29 328209 0000026003000011884 АБ «ПІВДЕННИЙ» МФО 328209 ПІН 400309211233 ЄДРПОУ 40030926 Директор Шинкар А.Д.